Суб'єкт довічного природного права Людина і громадянин республіки Україна,
етнічний українець
у складі Українського народу,
Андрій Віталійович Антонюк,
засновник і кінцевий бенефіціар
чинної унітарної держави на українській землі,
суверенної республіки Україна, вигодонабувач, основний кредитор,
правонаступник родової спадщини,
як агент для штучної людини
АНТОНЮКА АНДРІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА

33023, місто Рівне, Рівненський р-н, Рівненська обл., вул. АКАДЕМІКА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 44, квартира 294.

Тел: +380(66) 470-80-55
e-mail: xtract.diia@gmail.com

До Міністерства цифрової трансформації України.

03150, м. Київ вул. Ділова, 24

тел. +380 (44) 207-17-48
код ЄДРПОУ 43220851

Перше липня дві тисячі двадцять четвертого року

З А Я В А

Про НЕ НАДАННЯ згоди на обробку персональних даних

Я, Андрій Віталійович Антонюк, керуючись:
1) Нормою прямої дії, ст. 41 Конституції України: «*Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю*»;
2) Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «*Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними»;*
3) Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «*згода суб'єкта персональних даних — **добровільне** волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості)»;*
4) Ч. 2 Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, за якою підставами для обробки персональних даних, крім згоди суб'єкта, є «*дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень»;*

5) Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «*затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»;* п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз'яснювати права і обов'язки відповідних осіб за зверненням суб'єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;

6) «Роз'ясненням до Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб'єкта персональних даних — **добровільне** волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об'єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема Пунктом 15 «Роз'яснень до Типового порядку обробки персональних даних», «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи»: «15. **Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних»;**

7) Нормою прямої дії: ст. 19 Конституції України: "**ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством**. *Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України*",

З огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини, підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними організаціями як за згодою особи, так і виключно в рамках законодавства без такої особистої згоди суб'єкта згідно ст. 6; ч.1 ст. 10; ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних», та вище викладеного

Заявляю про ненадання мною згоди на збір та обробку моїх персональних даних!

***Я, Андрій Віталійович Антонюк* - забороняю збір, обробку та передачу персональних даних третім особам!**

UCC 1-308.4.
UCC 1-308, «Без шкоди».
UCC 1-103.
Залишаю за собою всі майнові і інші права.
Всі права захищені.
Без шкоди і без звороту на мене та мій Рід.
Без збитку. Без акцепту.

Без обороту на мою власність та моє майно.

Суб’єкт довічного
природного права Людина і
громадянин республіки
Україна,
етнічний українець
у складі Українського народу

Ав. _____

Андрій Віталійович
Антонюк,
засновник і кінцевий
бенефіціар
чинної унітарної держави
на українській землі,
суверенної республіки
Україна, вигодонабувач,
основний кредитор,
правонаступник родової
спадщини,
як агент для штучної
людини
АНТОНЮКА АНДРІЯ
ВІТАЛІЙОВИЧА